

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 768/2534 นาย สม เจตน์ โพธิ์ ดี กับพวก
นาย ประครอง อา ภาวุฒิ คุณ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 138, มาตรา 271

หากโจทก์เห็นว่าข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลพิพากษาตามยอมนั้นไม่ถูกต้อง ก็ชอบที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาศาลตามยอมนั้นได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 138 เมื่อโจทก์ไม่ใช้สิทธิอุทธรณ์และคดีถึงที่สุดไปแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นคดีใหม่ได้อีก การบังคับคดีเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นต้องว่ากล่าวกันในคดีที่มีคำพิพากษาศาลตามยอม ไม่มีอำนาจมาฟ้องบังคับเป็นคดีใหม่.

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า เดิมจำเลยได้ฟ้องโจทก์ทั้งสองให้ชำระหนี้เงินกู้และบังคับจำนอง ต่อมาได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 791/2532 โจทก์ทั้งสองได้ขอปฏิบัติการชำระหนี้แก่จำเลยโดยนำเงิน 245,000 บาทไปชำระแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาของจำเลยภายในกำหนดเวลา แต่ปรากฏว่าจำเลยหลีกเลี่ยงไม่ยอมให้พบ โจทก์ทั้งสองไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่จำเลยได้ เนื่องจากจำเลยมีเจตนาที่จะอ้างว่าโจทก์ทั้งสองผิดนัดเพื่อให้โจทก์ทั้งสองโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ทั้งแปลงให้แก่จำเลย สัญญาประนีประนอมยอมความที่มีข้อตกลงว่า หากโจทก์ทั้งสองผิดนัด โจทก์ทั้งสอง

ยอมไปจดทะเบียนโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ทั้งแปลงให้แก่จำเลย เพื่อเป็นการชำระหนี้หนี้ข้อตกลงในส่วนนี้ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 711 และขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงเป็น โฆษะ ขอให้เพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความ ในส่วนที่บังคับให้โจทก์ทั้งสอง ต้องโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 1494 ทั้งแปลงให้แก่จำเลย และให้จำเลยรับชำระเงินที่โจทก์ทั้งสองค้างชำระ 245,000บาท พร้อมทั้งจดทะเบียน โถ่ถอนจำนองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าว หากจำเลยไม่ไป โถ่ถอนจำนองขอให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์ทั้งสองชอบที่จะว่ากล่าวกับจำเลยในคดีเดิม ไม่ ปรากฏว่าจำเลยโต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสองประการใดขึ้นใหม่ จึงพิพากษายกฟ้อง โจทก์

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การทำสัญญาประนีประนอมยอม ความและศาลได้มีคำพิพากษตามยอมนั้นเป็นการบังคับให้คู่กรณีปฏิบัติตามสัญญาที่ คู่กรณีตกลงกันต่อหน้าศาล ข้อตกลงกันในส่วนที่จะบังคับชำระหนี้ด้วยวิธีการให้ โจทก์ทั้งสองโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 1494 ทั้งแปลงให้ แก่จำเลยนั้นเป็นข้อตกลงที่ไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและ ศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการชำระหนี้เงินกู้และคู่กรณีอาจจะไป จดทะเบียนโอนที่ดินได้ตามที่ยอมความกัน สัญญาประนีประนอมยอมความที่ทำกัน

มีผลทำให้หนี้เดิมระงับไป เกิดหนี้ใหม่ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งศาล
ชั้นต้นก็ได้พิพากษาให้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หากโจทก์ทั้งสองเห็นว่า
ไม่ถูกต้องก็อาจจะอุทธรณ์คำพิพากษามาตามยอมดังกล่าวได้ หากเข้ากรณีตามมาตรา
138 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เมื่อโจทก์ทั้งสองไม่อุทธรณ์แล้ว
และคดีถึงที่สุดไปแล้วโจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะฟ้องร้องขอให้เพิกถอนสัญญา
ประนีประนอมยอมความได้ ข้อที่โจทก์ทั้งสองอ้างตามฎีกาว่า ได้ปฏิบัติการชำระหนี้
เงิน 245,000 บาท แก่จำเลยแล้วนั้น เป็นการอ้างว่าได้ปฏิบัติตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความซึ่งมีผลต่อการบังคับคดีที่จะต้องไปว่ากล่าวกันในคดีเดิม
โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้..."

พิพากษายืน.

(วินัย กันนะ-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ